

1500760-23.2022.8.26.0544
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Flávia Cristina Campos Luders
Comarca: Várzea Paulista
Foro: Foro de Várzea Paulista
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 14/06/2022

... DECIDO.
A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou cabalmente comprovada com o auto de exibição e apreensão de fls. 14, com o laudo constatação provisório de fls. 31/32, que resultou positivo para as substâncias cocaína e Cannabis Sativa L, e com o exame químico-toxicológico de fls. 99/100, igualmente positivo para as substâncias mencionadas.
A autoria é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Várzea Paulista
Foro de Várzea Paulista
2ª Vara
Avenida Fernão Dias Leme, 2323 - Vila Santa Terezinha
CEP: 13220-005 - Varzea Paulista - SP
Telefone: (11) 3378-6476 - E-mail: varzeapta2@tjsp.jus.br

1500760-23.2022.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500760-23.2022.8.26.0544
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Autor:
Justiça Pública
Réu:
KLYNTON SIMOES DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

1. KLYNTON SIMÕES DA SILVA, qualificado à fl. 13, está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque em 15 de março de 2.022, por volta das 18h20min, na rua Siriema, 100, Cidade Nova II, Várzea Paulista, trazia consigo 15 (quinze) porções individualizadas de cocaína em pó, 30 (trinta) porções individualizadas de Cannabis Sativa L, e 06 (seis) porções de cocaína apresentadas na modalidade pedras de crack, substâncias essas entorpecentes e que causam dependência física ou psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Denúncia oferecida em 01 de abril de 2.022 (fls. 88/89) e recebida em 05 de abril de 2.022 (fls. 90/91).
Devidamente citado, Klynton apresentou a resposta à acusação (certidão de fl. 102 e fls. 119/120).
O recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 124).
Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório de Klynton (fls. 143/144 e 145/146).

Em debates orais, a representante do Ministério Público requereu seja Klynton condenado nos exatos termos da denúncia (fls. 141/142)
O defensor requereu seja Klynton absolvido (fls. 141/142).
É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou cabalmente comprovada com o auto de exibição e apreensão de fls. 14, com o laudo constatação provisório de fls. 31/32, que resultou positivo para as substâncias cocaína e Cannabis Sativa L, e com o exame químico-toxicológico de fls. 99/100, igualmente positivo para as substâncias mencionadas.

A autoria é certa.

Em Juízo, Klynton declarou que no dia dos fatos "eu estava parado na viela, na rua Siriema, altura no número 100. Eu "corto cabelo e faço tatuagem". Eu tenho uma filha de 10 meses. Eu fui à biqueira comprar maconha. Ofereceram R\$ 100,00 por dia para que eu vendesse a droga. Eu sou da baixada santista e vim morar com a minha mãe em Jundiaí. Eu estava desesperado "e eu não tive pulso para buscar outra solução". Eu quero ver minha filha crescer. Eu quero voltar a fazer minhas tatuagens e a cortar meus cabelos. Eu estava morando em Jundiaí há dois meses. Eu vim morar em Jundiaí porque disseram que aqui seria mais fácil arrumar um serviço. Eu estava precisando de dinheiro. Não havia dinheiro na sacola. O dinheiro estava em meu bolso. Eu tinha trabalhando fazendo entregas como motoboy no dia anterior e tinha recebido R\$ 70,00. O dinheiro era meu. Eu já tive "passagem por receptação". A versão apresentada por Klynton não está dissociada da prova coligida.

Wilson, policial civil, relatou que "No dia dos fatos eu e o policial civil Cicero estávamos descendo a pé quando vimos o réu com uma sacola na mão. Nós resolvemos abordá-lo. Nós encontramos 15 porções de cocaína, 30 de maconha, 5 de crack e a quantia de R\$ 50,00 em dinheiro – em notas de R\$ 5,00 e de R\$ 2,00 – dentro da sacola. Os entorpecentes estavam embalados para a venda. O réu estava segurando a sacola na entrada da viela. O réu não tentou correr. Ele não tentou fugir. O réu não estava com um rádio comunicador. "Ele ainda falou que ganhava R\$ 100,00". O réu admitiu que estava vendendo entorpecentes no local. O réu estava em pé e sozinho em local que é conhecido como ponto de venda de drogas em Várzea Paulista. Eu não conhecia o réu antes dos fatos. Eu não lembro de ter abordado o réu anteriormente." Cicero, policial civil, informou que "No dia dos fatos nós recebemos uma denúncia reportando que estava ocorrendo o tráfico de entorpecentes na Rua Siriema, em Várzea Paulista. Eu e Wilson fomos até o local. Nós desembarcamos na Rua Siriema. Nós vimos o réu na entrada de uma viela. Ele estava segurando uma sacola. Havia 15 porções de cocaína, 30 de maconha, 6 de crack e a quantia de R\$ 50,00 em dinheiro dentro da sacola. Os entorpecentes estavam preparados para a venda. O réu "confessou por que estava com a sacolinha na mão" ao ser indagado. Ele disse que tinha vindo de outra cidade e que não tinha conseguido emprego. O réu disse que receberia R\$ 100,00 (cem reais) por dia. Eu não conhecia o local. O réu estava na entrada de uma viela. O réu estava em pé. Havia um rapaz próximo ao réu. "Ele confessou prontamente para nós que estava traficando". Pelo que eu lembro, o réu disse que a quantia em dinheiro era proveniente da venda das drogas. Eu não conhecia o réu antes dos fatos."

Pois bem.

Os policiais civis relataram como se deu a abordagem do réu e a apreensão dos entorpecentes e da quantia em dinheiro. Disseram que Klynton admitiu que estava no local comercializando entorpecentes.

Os policiais civis apresentaram uma versão consistente, mormente porque não destoa do relato de Klynton.

A versão apresentada pelos policiais civis não é suspeita, pois eles não estão impedidos de prestar depoimento em Juízo e o fazem como qualquer testemunha.

Somente poderá ser desconsiderada se contrariada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, o que não se verificou no presente caso.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É

assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.158.921/SP Rel^a. Min^a. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6ª Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).

Isto posto e à míngua de elementos hábeis a descredenciar o depoimento dos policiais civis, não há como desprestigiá-los.
Destarte, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade, a condenação de Klynton é de rigor.

Passo a dosar a pena de Klynton.

Em consonância com a diretriz estabelecida no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal uma vez que a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não indicam uma necessidade de majoração da pena-base nesta primeira fase de fixação. Fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Deve ser considerada a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal, visto que o agente confessou a prática desse crime. Contudo, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de proceder à diminuição nessa segunda fase, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça a dispor que:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, deve ser aplicada, pois o réu é primário e ostenta bons antecedentes. Não há razão para que a diminuição não se dê no máximo previsto. A pena fica fixada, portanto, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A despeito da gravidade do crime praticado e mesmo se considerado que o acusado trazia consigo entorpecentes de alto poder viciante, entendo que é possível substituir a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito indicadas no art. 43 do Código Penal.

A prisão em nada favorecerá Klynton.

Dito isso e como estão preenchidos, em tese, os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela de prestação pecuniária, em valor equivalente a um salário mínimo, a ser pago a uma entidade pública ou privada com destinação social, na forma do art. 45, § 1º, do Código Penal, devendo tal local ser indicado pelo Juízo da Execução.

Como a pena fixada é superior a um ano, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, deve esta ser substituída por duas penas restritivas de direitos, ou por uma pena restritiva de direitos mais uma pena de multa.

Por conseguinte, sem prejuízo da prestação pecuniária, substituo a pena privativa de liberdade também por uma pena de 10 (dez) dias-multa, a ser aplicada cumulativamente àquela abstratamente fixada no tipo penal.

Cada dia-multa terá o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no dia dos fatos, corrigindo-se em sede de execução, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06.

Fica desde já fixado o regime aberto como regime inicial de cumprimento de pena tendo em vista que a sanção aplicada é inferior a 4 (quatro) anos e o réu é primário, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR KLYNTON SIMÕES DA SILVA, RG nº 71.702.021, CPF nº 476.478.558-75, filho de Luiz Carlos da Silva e de Simone Simões dos Santos, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, ser cumprida inicialmente no regime aberto,

que é substituída por uma pena de prestação pecuniária em valor equivalente a um salário mínimo, e por uma pena de 10 (dez) dias-multa.

Klynton poderá apelar em liberdade, pois é primário e ostenta bons antecedentes.

Transitada em julgado esta sentença, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Klynton.

Declaro o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida em poder de Klynton, pois comprovadamente proveniente do tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em favor do patrono de Klynton.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Varzea Paulista, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA